

1511031-06.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Fernanda Salvador Veiga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal - Juri

Vara: 2ª Vara do Júri

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... possui condenação definitiva por tráfico de drogas, pela 8ª Vara Criminal local (autos n. 0023807-21.2008.8.26.0050 - fls. 306/307), cuja pena fora extinta em 09/05/2013 (fls. 90), tendo, pois, transcorrido o período depurador, a afastar a sua reincidência, mas não seus maus antecedentes.

Não bastasse, não se pode olvidar que as consequências do crime foram devastadoras para o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Criminal - Juri

2ª Vara do Júri

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Sala 2-136, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511031-06.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511031-06.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2118686/2021 - 73º D.P. JACANA, 17664785 - 73º D.P. JACANA, 2301/21/336 - 73º D.P. JACANA, 2118686 - 73º D.P.

JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILSON BATISTA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

WILSON BATISTA DA SILVA, qualificado nos autos, foi pronunciado pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II, III e VI, este último na forma do §2º-A, inciso I, do mesmo dispositivo legal, do Código Penal, conforme decisão de pronúncia de fls. 243/253, porque, segundo a acusação, no dia 02 de maio de 2021, por volta da 03h15min, na Rua Arenópolis, n. 10, Bairro do Vila Maria, Zona Norte dessa Capital, com intenção homicida, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e contra mulher por razões da condição de sexo feminino, consistente em violência

doméstica e familiar, teria matado Samira Moreira Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de fls. 216/222, que foram a causa de sua morte.

Submetido a julgamento nesta data, os Senhores Jurados, reconheceram, por maioria de votos (art. 489 do CPP), a materialidade do fato e o nexos causal entre as lesões e o resultado morte, respondendo afirmativamente ao primeiro quesito. Em seguida, reconheceram a autoria dos fatos pelo réu, respondendo de forma positiva ao segundo quesito. Ato contínuo, responderam “não” ao quesito relativo à absolvição do réu. Por fim, reconheceram as qualificadoras do motivo fútil e do crime ter sido cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, mas afastaram a qualificadora do emprego de meio cruel.

Destarte, reconheceu o Colendo Conselho de Sentença que o réu praticou o crime de feminicídio qualificado pelo motivo fútil, na forma consumada.

Passo, portanto, a dosar a pena, de acordo com o disposto no artigo 492, I, do Código de Processo Penal.

Na primeira fase de aplicação da pena, nota-se que o acusado possui condenação definitiva por tráfico de drogas, pela 8ª Vara Criminal local (autos n. 0023807-21.2008.8.26.0050 – fls. 306/307), cuja pena fora extinta em 09/05/2013 (fls. 90), tendo, pois, transcorrido o período depurador, a afastar a sua reincidência, mas não seus maus antecedentes.

Não bastasse, não se pode olvidar que as consequências do crime foram devastadoras para o filho da vítima, que possuía tenra idade à época dos fatos (um ano de vida) e que não terá lembranças de sua mãe e para a genitora e irmã, presentes em sessão plenária, as quais tiveram de suportar a morte brutal e repentina da vítima ainda jovem – adolescente de 17 anos de idade – (nascida em 14/03/2004 – fls. 09), provocada por seu ex-companheiro, com 40 anos de idade (nascido em 13/09/1980 – fls. 09) após ter sido por ele agredida. Logo, evidente o abalo psicológico que a família teve e tem de suportar até os dias de hoje.

Assim, diante de tais circunstâncias (maus antecedentes do réu e consequência do delito), aumento a pena-base em 1/5 (um quinto), que alcança 14 (catorze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Já, no que tange à segunda fase de dosimetria da reprimenda, presente a agravante descrita no artigo 61, inciso II, a, do Código Penal, considerando que o crime foi cometido por motivo fútil, tal qual reconhecido pelos Senhores Jurados. Entretanto, compenso referida agravante com a atenuante da confissão (artigo 65, III, d, do CP), já que o réu, em sessão plenária, admitiu que golpeou a vítima, matando-a.

Nesse aspecto, salienta-se que a qualificadora do feminicídio foi utilizada para qualificar o delito (artigo 121, §2º, VI, na forma do 2º, inciso II, do CP), ao passo que a agravante referida foi utilizada na segunda fase de aplicação da reprimenda; inexistindo, portando, bis in idem.

Por fim, quanto à última fase prevista no artigo 68 do Código Penal, verifica-se que inexistem causas de aumento ou de diminuição da reprimenda.

Considerando o montante da pena imposta (superior a oito anos de reclusão), o fato de ser hediondo o crime de homicídio qualificado, os maus antecedentes do réu (FA de fls. 85/92 e certidão de fls. 306/308), ele cumprirá sua reprimenda no regime inicialmente fechado.

Para fins do disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, acerca da detração penal na sentença condenatória, observo que o acusado foi preso em 02 de

maio de 2021; não possuindo, assim, o requisito objetivo-temporal para a progressão no regime (resgate de 50% da reprimenda, artigo 112, VI, a, da LEP), assim como não há demonstração inequívoca de bom comportamento carcerário.

Além disso, diante da reprimenda aplicada e da natureza do crime (doloso contra a vida), não há que se cogitar na aplicação dos artigos 44 e 77, ambos do CP.

Ante o exposto, considerando o veredito dos jurados, CONDENO o réu WILSON BATISTA DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 14 (catorze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela prática do crime definido no artigo 121, §2º, incisos II e VI, este último na forma do §2º-A, inciso I (violência doméstica e familiar), do Código Penal.

Mantenho a prisão preventiva do réu, para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a decisão condenatória ora proferida, com imposição de elevada reprimenda, bem assim para garantir a ordem pública, em razão do grave delito por ele cometido (homicídio duplamente qualificado de sua ex-companheira, com quem tinha filho comum), de tal modo que lhe denego o benefício de apelar em liberdade.

Transitada esta em julgado, lancem o nome do sentenciado no rol dos culpados e oficie-se para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do inciso III do art. 15 da Constituição Federal.

Custas na forma da lei; consignando-se que, nesta oportunidade, concedo ao réu os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Dou esta por publicada nesta Sessão do Egrégio Segundo Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo, às 21h09min; saindo os presentes intimados.

P. R. I. C.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

FERNANDA SALVADOR VEIGA  
Juíza de Direito  
(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA